

1527446-64.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, que estavam em porções individuais, prontas para consumo; a prisão ocorreu em local conhecido pela prática do tráfico, segundo os depoimentos dos policiais; localização dos entorpecentes na pochete que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527446-64.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527446-64.2021.8.26.0228, c. 1339/2021

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307174/2021 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 21327205 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 3070/21/354 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 2307174 - 54º D.P. CID. TIRADENTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MESSIAS CRISTIAN VALADÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

MESSIAS CRISTIAN VALADÃO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 10 de novembro de 2.021, por volta das 12h30min, na Rua Amazona nº 149, Cidade Tiradentes, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 109,3g (cento e nove gramas e três decigramas) da droga Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida por "maconha", acondicionados em 160 (cento e sessenta) invólucros plásticos, aproximadamente 34,1g (trinta e quatro gramas e um decigrama) da droga cocaína, acondicionados em 80 (oitenta) microtubos plásticos, tipo "Eppendorf", aproximadamente 9g (nove gramas) da droga cocaína, na forma de "crack", acondicionados em 17 (dezesete) invólucros plásticos, e 70ml (setenta mililitros) da substância Tricloroetileno, popularmente conhecida por "lança perfume", acondicionados em 06 (seis) frascos vítreos fechados por tampa, sem autorização e

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de valor em espécie consistente em R\$ 30,00 (trinta reais) em notas trocadas.

A denúncia foi oferecida em 16 de novembro de 2021.

Em 17 de novembro de 2021, houve a determinação para a notificação do réu, bem como para apresentação de defesa prévia (fls. 77/83).

O réu foi notificado (fls. 107) e ofertou defesa preliminar (fls. 112/114).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas comuns à acusação e defesa. O réu não foi interrogado porque é revel. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação do réu nos termos da denúncia. Com relação às penas, pediu a fixação das penas no mínimo legal, a aplicação do redutor, a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Defensor nomeado sustentou por sua absolvição por se tratar de flagrante preparado (crime impossível). Subsidiariamente requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas com redução no grau máximo, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é totalmente procedente.

Os policiais civis narraram que na data dos fatos dirigiram-se ao local conhecido como sendo ponto de tráfico de entorpecentes. Trata-se de um barraco de madeira. O policial Alderino foi pela frente, passando-se por usuário. Chamou pelo traficante e indagou quais entorpecentes teria para vender. Enquanto isso, o policial Marcelo foi pelos fundos. O indivíduo informou as drogas que possuía à disposição, utilizando-se da primeira letra de cada uma (F – farinha; P – pedra; M – maconha; L – lança). Quando Alderino viu o indivíduo mexendo em porções de droga que estavam sobre uma tábua, identificou-se em voz alta como policial, provocando a fuga do indivíduo pelos fundos. Marcelo cercou-o quando ele tentou passar por uma cerca de arame farpado sem sucesso. Alderino deu a volta e o encontrou já abordado por seu colega. Retornaram ao barraco e ali localizaram, em cima de uma tábua, uma pochete com substâncias aparentemente entorpecentes e um aparelho celular. Havia porções individuais de maconha, cocaína, crack e lança-perfume, além da quantia de R\$ 30,00 em notas trocadas. Enquanto recolhiam os entorpecentes e conversavam com o réu, um rapaz se aproximou para comprar maconha e foi informado sobre a prisão do traficante. O réu confessou a prática de tráfico, a qual foi presenciada pelo usuário que ali chegou posteriormente. Não o conheciam anteriormente. Não sabem informar se ele reside nas proximidades. Ninguém interveio em favor dele. Ele não parecia estar sob efeito de drogas e não tinha qualquer petrecho para consumo. O réu não foi interrogado porque é revel.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, que estavam em porções individuais, prontas para consumo; a prisão ocorreu em local conhecido pela prática do tráfico, segundo os depoimentos dos policiais; localização dos entorpecentes na pochete que estava no interior do local dos fatos; o réu tentou empreender fuga no momento em que o policial se identificou e lhe deu voz de prisão; a incompatibilidade entre a quantidade de drogas e a situação financeira do réu; ausência de demonstração que a droga destinava-se para seu consumo próprio; a localização de dinheiro em notas trocadas em poder do réu; a confissão perante a autoridade policial ratificada em Juízo quanto à prática da traficância. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade -

Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu

qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido. PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido." (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câ. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. Neste sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Não há que se falar em flagrante preparado ou forjado, para fins de invalidar a prova e tornar a conduta do réu atípica. Isto porque, em se tratando de crime de tráfico, em que há multiplicidade de condutas previstas pelo legislador, quando o policial se apresentou como usuário para adquirir a droga do réu, o delito já estava consumado. Não houve, portanto, induzimento para que o réu praticasse o delito apenas por conta da intervenção policial. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI N. 9.296/1996. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FLAGRANTE ESPERADO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO EM DECORRÊNCIA DA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ECSTASY. ART. 33, § 3º, DO CP. SÚMULA 7/STJ.

1. No flagrante preparado, o órgão policial provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível; ao passo que, no flagrante forjado, a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão." (STJ, AgRg no Resp 1356130/GO, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR)

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. ART. 304 DO CP. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA AFASTADA.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Nos termos dos precedentes desta Corte, afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca e nem induz ao cometimento do crime, sobretudo, em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta de guardar e manter em depósito a substância entorpecente, conforme restou evidenciado na espécie." (STJ, HC 193319/SP, Ministro NEFI CORDEIRO)

As substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 10/11) foram submetidas a exame pericial que comprovou seus efeitos tóxicos (fls. 152/155) também a corroborar o

contido na denúncia.

Irrelevante que o réu não tenha sido surpreendido comercializando os entorpecentes, pois se trata de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos seus verbos nucleares para sua configuração, sendo que no presente caso guardava as drogas supramencionadas.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima expostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a despeito da natureza nociva dos entorpecentes (cocaína e crack) encontrados em seu poder, entende-se que a quantidade era insuficiente para justificar uma majoração da pena pela maior violação ao bem jurídico tutelado, motivo pelo qual a pena-base é ora fixada no mínimo legal.

Verifico que o réu ostenta condenação às penas do artigo 28 da Lei 11.343/06 (Jecrim de Itaquera – autos 0017842-50.2015.8.26.0007 – fls. 40). Com relação à condenação às penas do artigo 28 da Lei 11.343/06. Anoto que o entendimento pessoal desta magistrada é no sentido de que condenação por porte de drogas para uso próprio tem o condão de gerar reincidência, pois não houve abolitio criminis, mas mera ausência de estipulação de pena privativa de liberdade, o que não exclui o caráter ilícito da conduta. No entanto, após diversas reformas das sentenças proferidas e observando-se o entendimento mais recente do E. STJ, no sentido de que tal tipo de condenação não gera reincidência ou mau antecedente, curvo-me a tal entendimento. Neste sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. EFEITOS AFASTADOS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, “as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade” (HC n. 453.437/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). 2. No caso, não obstante os esforços do Parquet, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto aplicado o entendimento acima referido, afastando-se os efeitos da reincidência do paciente, não há, portanto, que se falar em reforma ou reconsideração da decisão agravada. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 505536 / SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, j. 19/09/2019)

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 2. Esta Corte Superior, ao analisar a questão, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que a condenação pelo crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não é apta a gerar os efeitos da reincidência. 3. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Não há que se falar em violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie. 5. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejugamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no RESp

1774124 / SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 02/04/2019).

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuante, as penas remanesçam no patamar mínimo.

Ausentes causas de aumento. Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes dos acusados que não se dediquem às atividades criminosas e não integrem organização criminosa, reduzo as penas no máximo (porque a quantidade não era excessiva a justificar redução inferior), ficando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Tendo em vista a primariedade técnica do réu, o quantum de pena aplicado e a quantidade não exorbitante de drogas apreendidas nestes autos, fixo o regime aberto como inicial para cumprimento da pena.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu MESSIAS CRISTIAN VALADÃO, por infração ao artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei nº 11.343/2006 às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa no mínimo legal.

A despeito de o entendimento pessoal desta magistrada ser no sentido da total incompatibilidade entre o delito de tráfico e a substituição por pena restritiva de direito, após reiteradas reformas às sentenças proferidas pelas instâncias superiores, curvo-me ao entendimento do E. STJ no sentido de não haver impossibilidade de se conceder tal benefício ao pequeno traficante, beneficiado com a causa de diminuição de pena. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções (não podendo ser entidade educacional ou de saúde), bem como por prestação pecuniária no valor correspondente a 01 (um) salário(s) mínimo(s), também em favor de entidade a ser indicada pela Vara das Execuções.

Ausentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, diante do regime ora fixado e da substituição da pena privativa de liberdade, defiro ao réu o direito de recorrer da presente sentença em liberdade, observando-se que ao réu já foi deferida liberdade provisória às fls. 132/133 e o alvará de soltura foi devidamente cumprido às fls. 146/149.

Custas na forma da lei, observando-se a gratuidade processual que ora defiro ao réu.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Oficie-se para incineração do entorpecente apreendido independentemente de trânsito em julgado.

Tendo em vista que o dinheiro encontrado com o réu não teve sua origem lícita demonstrada nos autos, estando nitidamente atrelado ao tráfico de entorpecentes, em razão da sentença condenatória ora proferida, determino seu perdimento nos termos da lei. Oportunamente, oficie-se para transferência do valor e, nos termos do COMUNICADO CG Nº. 805/2019 da E. Corregedoria Geral da Justiça, oficie-se para comunicação sobre o perdimento, encaminhando-se o ofício para a Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Ministério da Justiça e Segurança Pública, Edifício Sede, sala 208, Brasília, Distrito Federal, CEP: 070064-900.

Em que pesem as lesões sofridas pelo réu mencionadas nos depoimentos das testemunhas, deixo de determinar apuração por parte da Corregedoria da Polícia Civil eis que ausentes alegações do réu quanto a eventuais agressões por parte dos policiais, e, ainda, tendo em vista que as lesões constatadas são compatíveis com a narrativa dos fatos apurados no presente feito. Consigno, ainda, que o réu recusou-se a despir-se quando apresentado junto ao IML para perícia (fls. 156/157).

P.R.I.

São Paulo, 20 de janeiro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA